전세금반환보증보험(개인임차인용) 보험약관

2025. 4. 1. 개정

목 차

보통약관

제1장 용어의 정의 ····· 1
제1조(용어의 정의) ····· 1
제2장 보험금의 지급 ····· 2
제2조(보상하는 손해) ····· 2
제3조(보상하지 않는 손해) ····· 2
제4조(손해의 통지 및 조사) ····· 2
제5조(손해의 방지와 경감의무) ····· 3
제6조(보험금의 청구) ····· 3
제7조(보험금의 지급절차) ····· 3
제8조(보험금 지급액) ····· 4
제9조(구상 및 대위) ····· 4
제10조(변제 등의 충당순서) ····· 5
제11조(담보의 처분) ····· 5
제12조(조사) ····· 6
제3장 계약자의 알릴의무 ····· 6
제13조(계약전 알릴의무) ····· 6
제14조(계약후 알릴의무) ····· 6
제15조(양도) ····· 7
제16조(사기에 의한 계약) ····· 7
제4장 계약의 성립과 유지 ····· 7
제17조(계약의 성립) ····· 7
제18조(보증금반환채권의 양도) ····· 7
제19조(약관 교부 및 설명의무 등) ····· 7
제20조(회사의 보장개시) ····· 8
제21조(청약의 철회) ····· 8
제22조(계약내용의 변경 등) ····· 9
제23조(계약의 변경 및 갱신) ····· 9
제24조(계약의 무효) ····· 9

제5장 계약의 해지 및 보험료의 환급 ····· 10
제25조(계약의 해지) ····· 10
제25조의2(위법계약의 해지) ····· 10
제26조(보험료의 환급) ····· 10
제6장 그 밖의 사항 ····· 11
제27조(분쟁의 조정) ····· 11
제28조(관할법원) ····· 11
제29조(소멸시효) ····· 11
제30조(약관의 해석) ····· 12
제31조(설명서 교부 및 보험안내자료 등의 효력) ····· 12
제32조(회사의 손해배상책임) ····· 12
제33조(개인정보의 보호) ····· 13
제34조(준거법) ····· 13
제35조(예금자보호제도) ····· 13
<붙임표> 보험금을 지급할 때의 적립이율(제7조 제7항 관련) ····· 14

보험료분할납입특별약관

제1조(보험료의 분할납입) ····· 15
제2조(준용규정) ····· 15

신용카드이용보험료납입특별약관

제1조(적용범위) ····· 16
제2조(보험료의 영수) ····· 16
제3조(사고카드계약) ····· 16
제4조(준용규정) ····· 16

< 2025. 4. 1. 개정 >

전세금반환보증보험(개인임차인용)

보통약관

제 1 장 용어의 정의

제1조(용어의 정의)

이 보험계약에서 사용되는 용어의 정의는 다음과 같습니다.

1. **"보험증권"** : 보험계약의 성립과 그 내용을 증명하기 위하여 보험회사가 보험계약자에게 드리는 증서를 말합니다.
2. **"보험가입금액"** : 보험사고가 발생하는 때에 보험회사가 지급할 최대 보험금을 말합니다.
3. **"보험기간"** : 보험계약에 따라 보장을 받는 기간을 말합니다.
4. **"임대차계약"** : 보험증권에 기재된 임대인(보험계약자)과 임차인(피보험자)이 체결한 주택임대차계약을 말합니다.
5. **"가지급보험금"** : 보험회사가 보험금 지급에 필요한 조사를 단시일 내에 마치지 못할 것으로 예상되는 경우 미리 지급하는 보험금을 말합니다.
6. **"구상권"** : 타인을 대신하여 채무를 변제한 경우 그 타인에 대하여 가지는 상환청구권을 의미합니다.
7. **"대위권"** : 보험회사가 채권자인 임차인(피보험자)의 지위를 이어받아 법률상 권리를 당연 취득하여 임대인(보험계약자)에게 행사하는 권리를 말합니다.
8. **"최저보험료"** : 보험계약시 보험회사가 받아야 할 최소한의 보험료로서, 「보험업감독규정」 제7-77조 제2항에 따라, 보험료 및 해약환급금 산출방법서에 의하여 보험회사가 정한 금액을 말합니다.
9. **"연단위 복리"** : 보험회사가 지급할 금전에 이자를 줄 때 1년마다 마지막 날에 그 이자를 원금에 더한 금액을 다음 1년의 원금으로 하는 이자 계산방법을 말합니다.

> 【연단위 복리 계산법(예시)】
> ▸ 원금 100원, 적용 이율 10%인 경우 2년차 원리금 합계
> 100원(원금) + 100원×10%(1년차 이자) + (100원+100원×10%)×10%(2년차 이자)
> = 총 121원

10. **"보험개발원이 공시하는 보험계약대출이율"** : 보험개발원이 정기적으로 산출하여 공시하는 이율로서 보험회사가 보험금의 지급 또는 보험료의 환급을 지연하는 경우 등에 적용합니다.
11. **"자필서명"** : 자기의 이름을 직접 써 넣는 것과 기명날인(도장을 찍음) 또는 「전자서명법」 제2조 제2호의 규정에 의한 전자서명을 포함합니다.
12. **"일반금융소비자"** : 전문금융소비자가 아닌 보험계약자를 말합니다.
13. **"전문금융소비자"** : 보험계약에 관한 전문성 또는 소유자산규모 등에 비추어 보험계약에 따른 위험감수능력이 있는 자로서 국가, 지방자치단체, 한국은행, 금융회사, 주권상장법인 등을 포함하며 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제2조 제9호에서 정하는 전문금융소비자를 말합니다.
14. **"보험안내자료"** : 보험계약의 청약을 권유하기 위해 만든 자료 등을 말합니다.

15. **"우선변제권"** : 「주택임대차보호법」의 적용을 받는 임차인(피보험자)이 임대차계약증서상의 확정일자 및 주택의 인도와 주민등록을 마친 때에, 후순위권리자 기타 일반채권자보다 우선하여 임차보증금을 변제받을 권리를 말합니다.
16. **"임차권등기"** : 임대차계약이 종료된 후 임대인(보험계약자)으로부터 임차보증금을 반환받지 못한 상태에서, 임차인(피보험자)의 우선변제권을 취득 또는 유지하기 위하여 법원의 집행명령에 따라 이루어지는 등기를 말합니다. 임차권등기 이전에 이미 우선변제권을 취득한 상태에서 임차권등기를 마치면 주민등록을 이전하거나 임차목적물을 명도하여도 그 임차인의 우선변제권이 유지됩니다.

제 2 장 보험금의 지급

제2조(보상하는 손해)

보험회사는 채무자인 임대인(보험계약자)이 임대차계약에서 정한 채무를 이행하지 아니하여 다음과 같은 보험사고가 발생함으로써 채권자인 임차인(피보험자)이 입은 손해를 보험증권에 기재된 내용과 이 약관에 따라 보상하여 드립니다. (이하 "보험회사"는 "회사", "채무자인 임대인(임대차계약 상 임차보증금 반환 채무자 포함)"은 보험계약자로서 "계약자", "채권자인 임차인"은 "피보험자", 임대차계약의 목적물인 주택은 "임차목적물", "보험계약"은 "계약"이라 합니다)

1. 임대차계약이 해지 또는 종료되었으나 계약자가 임대차계약에 따른 임차보증금반환채무를 이행하지 아니하여 피보험자가 임차보증금을 반환받지 못한 때
2. 임대차기간 중 임차목적물에 대하여 경매 또는 공매절차가 개시된 후 피보험자가 배당절차에 참가하여 배당요구를 하였으나 임차보증금을 반환받지 못한 때
3. 제1호, 제2호의 사유 이외에 계약자가 임차보증금을 반환할 사유가 발생하였음에도 피보험자가 임차보증금을 반환받지 못한 때

제3조(보상하지 않는 손해)

① 회사는 아래의 사유를 원인으로 하여 생긴 손해는 보상하지 않습니다.

1. 피보험자의 고의 또는 중과실
2. 전쟁, 혁명, 내란, 사변, 테러, 폭동, 소요 기타 이들과 유사한 사태로 채무를 이행하지 못한 사유
3. 지진, 분화, 홍수, 해일 또는 이와 비슷한 천재지변으로 채무를 이행하지 못한 사유
4. 핵연료물질(사용된 연료를 포함합니다. 이하 같습니다) 또는 핵연료물질에 의하여 오염된 물질(원자핵 분열 생성물을 포함합니다)의 방사성, 폭발성 그 밖의 유해한 특성 또는 이들의 특성에 의한 사고로 채무를 이행하지 못한 사유

② 회사는 제23조(계약의 변경 및 갱신)에 규정한 사유가 발생하였음에도 이 계약을 갱신 또는 변경하지 않은 상태에서 발생한 손해는 보상하지 않습니다.

③ 회사는 계약체결 시점에 피보험자가 「주택임대차보호법」에 따라 취득하여 보유한 우선변제권이 소멸(타주소지 전입신고, 경매 또는 공매 절차가 개시된 후 배당요구를 하지 않아 우선변제권이 상실된 경우 등)된 이후에 발생한 손해는 보상하지 않습니다. (단, 계약체결 시점에 취득하여 보유한 우선변제권과 동일한 우선적 효력을 회복한 경우 제외)

제4조(손해의 통지 및 조사)

① 계약자 또는 피보험자가 보험사고가 생긴 것을 안 때에는 지체 없이 그 사실을 회사에 알리고 회사가 요청할 경우 손해의 조사에 협조하여야 합니다.

② 피보험자가 정당한 이유 없이 제1항의 통지를 게을리 하거나 손해 조사에 협조하지 않아 손해가 증가된 때에는 회사는 그 증가된 손해를 보상하지 않습니다.

제5조(손해의 방지와 경감의무)

① 보험사고가 생긴 때에는 계약자 또는 피보험자는 손해의 방지와 경감에 힘써야 합니다.
② 피보험자가 고의 또는 중대한 과실로 제1항의 의무를 게을리한 경우 그렇지 않았다면 방지 또는 경감할 수 있었을 손해액을 보상액에서 뺍니다.
③ 피보험자가 제1항에 따라 손해의 방지 또는 경감을 위하여 회사의 동의를 얻어 지출한 필요하고도 유익한 비용은 보험가입금액을 초과한 경우라도 회사가 보상하여 드립니다.

제6조(보험금의 청구)

피보험자가 보험금을 청구할 때에는 다음의 서류를 회사에 제출하여야 합니다.
1. 보험금 청구서
2. 신분증(주민등록증 또는 운전면허증 등 사진이 부착된 정부기관발행 신분증, 본인이 아닌 경우에는 본인의 인감증명서 또는 본인서명사실확인서 또는 안정성과 신뢰성이 확보된 전자적 수단을 활용한 본인 의사표시의 확인방법 포함)
3. 임대차계약이 해지 또는 종료되었음을 증명하는 서류
4. 손해액을 증명하는 서류
5. 임차권등기명령신청에 필요한 서류
6. 회사가 요구하는 그 밖의 서류

제7조(보험금의 지급절차)

① 회사는 제6조(보험금의 청구)에 따른 보험금 청구를 받은 후 지체 없이 지급할 보험금을 결정하고 지급할 보험금이 결정되면 7일 이내에 이를 지급하여 드립니다.
② 제1항의 보험금은 임차목적물에 대하여 「주택임대차보호법」에서 정한 임차권등기를 마치고 (회사가 임차권등기를 생략하고자 하는 경우 제외) 우선변제권을 유지한 피보험자가 임차목적물을 명도하는 때에 지급하여 드립니다.
③ 회사는 보험금 지급에 필요한 조사를 단시일 내에 마치지 못할 경우에는 피보험자의 청구에 따라 회사가 추정하는 보험금의 50%를 한도로 하여 가지급보험금을 결정하며, 가지급보험금이 결정된 날로부터 7일 이내에 가지급보험금을 지급합니다. 이 경우 피보험자는 제6조에서 정한 서류를 갖추어 회사에 청구하여야 합니다.
④ 회사는 제3항의 피보험자의 청구가 있더라도 아래에서 정한 경우에는 보험금을 가지급하지 않습니다.
1. 계약자가 피보험자의 보험금 청구에 대하여 서면(전자적 방식 포함)에 의한 이의제기, 분쟁조정신청 또는 소송제기 등을 통해 다투는 경우
2. 피보험자의 책임 있는 사유로 회사가 보험금 지급에 필요한 조사를 진행할 수 없는 경우

⑤ 제3항에 따라 지급한 가지급보험금의 금액은 장래 지급될 보험금액에서 공제되나 최종 보험금의 결정에 영향을 미치지 않습니다.
⑥ 회사는 보험금 청구에 관한 서류를 받은 때부터 30일 이내에 피보험자에게 보험금을 지급하는 것을 거절하는 이유 또는 그 지급을 연기하는 이유(추가 조사가 필요한 때에는 확인이 필요한 사항과 확인이 종료되는 예상시기를 포함)를 서면(전자우편 등 서면에 갈음할 수 있는 통신수단을 포함)으로 통지하여 드립니다.
⑦ 회사가 제1항의 지급보험금 및 제3항의 가지급보험금이 결정된 후 7일(이하 '지급기일'이라 합니다)이 지나도록 보험금을 지급하지 않았을 때에는 지급기일의 다음날부터 지급일까지의 기간에 대하여 <붙임표> '보험금을 지급할 때의 적립이율'에 따라 연단위 복리로 계산한 금액

을 보험금에 더하여 지급합니다. 그러나 피보험자의 책임 있는 사유로 지체된 경우에는 그 해당기간에 대한 이자를 더하여 지급하지 않습니다.

제8조(보험금 지급액)

① 회사가 지급할 보험금은 계약자가 임대차계약에서 정한 채무를 이행하지 아니함으로써 피보험자가 계약자로부터 회수하여야 할 임차보증금(임대차계약에 임차보증금에 대한 지연손해금 조항이 있는 경우에는 동 지연손해금을 포함합니다) 중 미회수금액으로 합니다.
② 임대차계약이 보증금 및 월세 납부계약인 경우, 제1항의 미회수금액은 다음과 같이 산출합니다.

1. 피보험자가 임대차기간중 연체한 임차료 등과 이에 대한 지연손해금의 합산금액을 제1항의 임차보증금에서 차감한 금액(단, 임대차계약에 약정한 지연손해금 적용이율이 없을 경우에는 법정이율을 적용)

> 【법정이율】
> ▸ 이자 있는 채권에서 이율에 관하여 당사자 간에 따로 정함이 없는 경우 법률의 규정에 의한 이율(민법 연 5%, 상법 연 6% 등)이 적용됩니다.

2. 계약자의 임차보증금 반환사유가 발생한 경우에는 반환사유 발생일 이후의 임차료 등을 제1항의 임차보증금에서 차감한 금액

③ 제1항, 제2항의 지급보험금은 보험가입금액을 한도로 합니다.

제9조(구상 및 대위)

① 회사가 피보험자에게 보험금을 지급할 때에는 다른 약정이 없는 한 회사는 계약자에 대하여 구상권을 가지며, 피보험자의 이익을 해치지 아니하는 범위 안에서 피보험자가 계약자에 대하여 가지는 권리를 대위하여 가집니다.

> 【구상 및 대위(예시)】
> ▸ 회사는 이 계약에 따라 계약자가 피보험자에게 임대차계약에서 정한 임차보증금 반환 채무를 이행하지 아니하여 피보험자에게 보험금을 지급함으로써 계약자에 대하여 구상권을 취득하고, 그 구상권의 범위 내에서 종래 피보험자가 계약자에 대하여 가지고 있었던 임차보증금 반환 채권 및 그 담보에 관한 권리를 취득합니다.

② 계약자가 제1항에 따라 부담하는 채무의 상환을 지연할 경우에는 지연손해금과 아래 각 호의 비용을 갚아야 합니다.

1. 구상채권, 대위채권의 보전·이전 및 행사에 소요된 비용
2. 담보목적물의 조사·추심·처분에 소요된 비용
3. 소송비용, 채권의 집행보전(해지 포함)·실행 등에 소요된 법적 제비용 및 「민사집행법」에 의한 재산조회 비용 등

> 【재산조회】
> ▸ 재산조회란 「민사집행법」에 따라 재산명시절차의 관할 법원이 그 재산명시신청을 한 채권자의 신청으로 개인의 재산·신용에 관한 전산망을 관리하는 공공기관·금융기관·단체 등에 채무자 명의의 재산에 관하여 조회하고 그 결과를 채무자 제출의 재산목록에 준하여 관리하는 제도를 말합니다.

4. 기타 법률상 또는 약정상 계약자가 부담하여야 할 비용

③ 제2항의 지연손해금은 보험금 지급 후 30일이 경과한 날의 다음날부터 완제일까지 지체일수에 따라 지급보험금에 회사가 공시하는 지연손해금 적용이율을 곱하여 산정합니다.
④ 피보험자는 회사가 제1항의 권리를 보전하거나 행사하는데 필요한 서류를 회사에 제출하고 회사가 요청하는 필요한 조치를 취하여야 합니다. 피보험자가 정당한 이유 없이 이를 위반할 경우 회사는 구상권, 대위권을 행사함에 있어 피보험자의 협조의무 위반으로 취득하지 못한 금액을 피보험자에게 청구할 수 있습니다.

제10조(변제 등의 충당순서)

① 계약자(계약자의 채무를 변제하는 제3자를 포함합니다)가 변제한 금액 또는 회사의 담보권 행사·상계 또는 채권추심을 통하여 회수한 금액이 계약자의 전체 채무금액보다 적은 경우에는 비용, 지급보험금(원금), 이자의 순서로 충당하기로 합니다.

【상계】
▸ 상계란 채권자와 채무자가 서로 동종의 채권, 채무를 가지는 경우에 그 채권과 채무를 대등액에서 소멸시키는 의사표시를 말합니다.

【채권추심】
▸ 채권추심이란 채무자에 대한 소재파악 및 재산조사, 채권에 대한 변제요구, 채무자로부터 변제의 수령 등 채권의 만족을 얻기 위한 일체의 행위를 말합니다.

② 변제하여야 할 채무가 수개인 경우로서 전체 채무금액보다 적은 경우에는 강제집행 또는 담보권 실행 등에 의한 회수금에 대하여는 민법 또는 기타 법률이 정하는 바에 따릅니다.

【강제집행】
▸ 강제집행이란 국가의 강제력에 의하여 집행권원이 된 사법상의 청구권을 실현하는 절차를 말합니다. 판결 또는 지급명령을 받은 채권 등 집행권원 있는 채권을 실현시키기 위하여 행하는 금전채권에 대한 압류·추심명령 또는 전부명령, 부동산에 대한 강제경매 등이 있습니다.

【담보권 실행】
▸ 담보권 실행이란 국가의 공권력을 행사하여 담보권에 내재된 환가권(경매권)을 실행하여 피담보채권의 만족을 얻는 절차를 말합니다. 담보권실행 경매라고 부르기도 합니다. 부동산 (근)저당권자로서 행하는 (근)저당권 실행을 위한 임의경매 등이 있습니다.

③ 변제하여야 할 채무가 수개인 경우로서 기타 제2항에 해당되지 않는 경우에는 채무를 변제하는 자가 지정하는 순서에 따라 충당하기로 합니다. 다만 회사의 채권보전에 지장이 생길 염려가 있는 때에는 회사는 지체 없이 이의를 표시하고, 물적담보나 보증의 유무, 소멸시효의 도래 순서 등을 고려하여 회사가 변제에 충당할 채무를 바꾸어 지정할 수 있습니다.

제11조(담보의 처분)

① 회사가 보험금을 지급하는 경우에는 담보제공자가 제공한 담보는 법정절차에 따라 처분합니다. 다만 담보물이 거래소의 시세 있는 물건이거나 유리한 조건이 기대될 경우에 한하여 회사가 일반적으로 적당하다고 인정되는 방법·시기·가격 등에 의하여 처분할 수 있으며, 그 취득금에서 제비용을 뺀 잔액을 채무자의 변제에 충당할 수 있습니다.

② 회사는 제1항에 따라 담보물을 처분하기로 한 때에는 처분하기 10일전까지 담보제공자에게 그 사실을 통지 하여야 합니다. 다만, 「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 의한 법원의 개시결정이 있기전 채권회수에 중대한 지장이 예견되는 경우에는 처분 후 지체 없이 그 사실을 통지합니다.

【법원의 개시결정】
▸「채무자 회생 및 파산에 관한 법률」에 따라 채무자가 회생절차개시를 신청하면 법원은 회생절차개시 여부를 결정하여야 합니다. 회생절차개시결정은 그 결정시부터 효력이 생깁니다.

제12조(조사)

회사는 필요한 경우 보험목적에 대한 위험상태를 확인하기 위하여 임대차계약 관련 내용을 조사하여 위험상태의 개선을 피보험자에게 요청할 수 있습니다.

제 3 장 계약자의 알릴의무

제13조(계약전 알릴의무)

계약자 또는 그 대리인은 청약시 청약서(질문서를 포함합니다)에서 질문한 사항에 대하여 알고 있는 사실을 반드시 사실대로 알려야 합니다.

제14조(계약후 알릴의무)

① 이 계약을 체결한 후 아래와 같은 사실이 생긴 경우 계약자 또는 피보험자는 지체 없이 서면으로 회사에 알리고 보험증권에 확인을 받아야 합니다.

1. 청약서의 기재사항을 변경하고자 할 때 또는 변경이 생겼음을 알았을 때
2. 계약자의 변경
3. 피보험자의 변경
4. 임대차계약 또는 법령상 의무의 금액, 기간 등 회사의 보험금 지급의무 발생에 중대한 영향을 미치는 사항

【보험금 지급의무에 중대한 영향을 미치는 사항(예시)】
▸ 임대차계약의 내용인 임차보증금, 임대차기간 등은 회사의 보험금 지급의무 발생에 중대한 영향을 미치는 사항에 해당합니다.

② 회사는 제1항에 따라 계약자 또는 피보험자가 변경사실을 통보한 경우에는 1개월 이내에 승인 여부를 결정하여 보험료를 더 받거나, 돌려드릴 수 있습니다.
③ 계약자 또는 피보험자가 제1항에 따라 변경사실을 알리지 아니하거나 회사의 승인을 받지 못한 경우에 회사는 임대차계약 또는 법령상의 의무를 변경시킴으로써 증가된 손해는 보상하지 않습니다.
④ 계약자는 주소 또는 연락처가 변경된 경우에는 지체 없이 이를 회사에 알려야 합니다. 다만, 계약자가 알리지 않은 경우 회사가 알고 있는 최종의 주소 또는 연락처로 등기우편 방법에 의해 계약자에게 알린 사항은 일반적으로 도달에 필요한 시일이 지난 때에는 계약자에게 도달한 것으로 봅니다.

제15조(양도)

보험의 목적의 양도는 회사의 서면동의 없이는 회사에 대하여 효력이 없으며, 회사가 서면동의한 경우 계약으로 인하여 생긴 권리와 의무를 함께 양도한 것으로 합니다.

제16조(사기에 의한 계약)

① 계약자, 피보험자 또는 이들의 대리인의 사기에 의하여 계약이 성립되었음을 회사가 증명하는 경우에는 사기사실을 안 날부터 1개월 이내에, 계약체결일부터 5년 이내에 한하여 계약을 취소할 수 있습니다.
② 회사는 피보험자가 사기행위에 대한 책임 있는 사유가 없는 경우에는 제1항의 취소로써 대항할 수 없습니다.

제 4 장 계약의 성립과 유지

제17조(계약의 성립)

① 계약은 계약자의 청약과 회사의 승낙으로 이루어집니다.
② 회사는 계약의 청약을 받고 보험료를 받은 경우 청약일로부터 30일 이내에 승낙 또는 거절의 통지를 하며 통지가 없으면 승낙한 것으로 봅니다.
③ 회사는 청약을 받은 후 회사가 담보하는 채무의 내용, 계약자의 자산상태, 이행능력, 신용도 등을 심사(보험계약심사)하여 계약의 청약을 거절하거나 계약자에게 적절한 담보의 제공과 보증을 요청할 수 있습니다.
④ 회사가 청약을 승낙한 때에는 지체 없이 보험증권을 계약자에게 교부하여 드리며, 청약을 거절할 경우에는 거절통지와 함께 받은 금액을 계약자에게 돌려드립니다.
⑤ 이미 성립한 계약의 기간을 연장하거나 내용을 변경하는 경우에는 회사는 보험증권에 그 사실을 기재함으로써 보험증권의 교부에 대신할 수 있습니다.

제18조(보증금반환채권의 양도)

① 피보험자는 회사가 정하는 방식에 따라, 「주택임대차보호법」상 우선변제권이 있는 보증금반환채권(이하 '보증금반환채권'이라 합니다)을 양도해야 합니다.

【보증금반환채권의 양도】
▸ 「주택임대차보호법」에 따라 우선변제권이 있는 임차인의 보증금반환채권을 계약으로 양수한 금융기관등은 양수한 금액의 범위에서 임차인의 우선변제권을 승계하며 우선변제권을 승계한 금융기관등으로서 임차인을 대위하여 임차권등기명령을 신청할 수 있습니다.

② 피보험자는 보증금반환채권에 대해 「주택임대차보호법」상 우선변제권을 유지하여야 합니다.
③ 피보험자는 제1항에 따라 회사에 양도한 보증금반환채권을 제3자에게 양도하거나, 담보로 제공할 수 없습니다.

제19조(약관 교부 및 설명의무 등)

① 회사는 계약자가 청약한 경우 계약자에게 약관의 중요한 내용을 설명하여야 하며, 청약 후에 다음 각 호의 방법 중 계약자가 원하는 방법을 확인하여 지체 없이 약관 및 계약자 보관용 청약서를 제공하여 드립니다. 만약 회사가 전자우편 및 전자적 의사표시로 제공한 경우 계약자 또는 그 대리인이 약관 및 계약자 보관용 청약서 등을 수신하였을 때에는 해당 문서를 드린 것으로 봅니다.

1. 서면교부
2. 우편 또는 전자우편
3. 휴대전화 문자메세지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시

② 회사가 제1항에 의해 제공될 약관 및 계약자 보관용 청약서(청약서 부본)를 청약시 계약자에게 드리지 않거나 약관의 중요한 내용을 설명하지 않은 때 또는 계약을 체결할 때 계약자가 청약서에 자필서명을 하지 아니한 때에는 계약자는 계약이 성립한 날부터 3개월 이내에 피보험자로부터 서면에 의한 동의를 받아 계약을 취소할 수 있습니다.

③ 제2항에 따라 계약이 취소된 경우에는 회사는 이미 납입한 보험료를 계약자에게 돌려드리며, 보험료를 받은 기간에 대하여 보험개발원이 공시하는 보험계약대출이율을 연단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다.

④ 회사는 계약자의 요청이 있을 경우 제1항의 약관이나 보험증권을 피보험자에게 교부하여 드립니다.

제20조(회사의 보장개시)

① 회사는 계약의 청약을 승낙하고 보험료 등을 받은 때부터 이 약관이 정한 바에 따라 보장을 합니다.

② 회사가 계약자로부터 계약의 청약과 함께 보험료 등을 받은 경우에 그 청약을 승낙하기 전에 계약에서 정한 보험사고가 생긴 때에는 회사는 계약상의 보장을 합니다.

③ 제2항의 규정에도 불구하고 회사는 다음 중 한 가지에 해당되는 경우에는 보장을 하지 않습니다.

1. 제13조(계약전 알릴의무)의 규정에 따라 계약자가 회사에 알린 내용이 사실과 다르고 이에 대하여 피보험자에게 책임있는 사유가 있어 보험금 지급사유의 발생에 영향을 미쳤음을 회사가 증명하는 경우
2. 제3조(보상하지 않는 손해), 제16조(사기에 의한 계약), 제24조(계약의 무효) 또는 제25조(계약의 해지)의 규정을 준용하여 회사가 보장을 하지 않을 수 있는 경우

④ 계약자가 보험료 등을 자동이체 또는 신용카드로 납입하는 경우에는 자동이체신청 및 신용카드매출 승인에 필요한 정보를 회사에 제공한 때가 보험료 등을 납입한 때가 되나, 계약자의 귀책사유로 자동이체 또는 매출승인이 불가능한 경우에는 보험료 등이 납입되지 않는 것으로 봅니다.

⑤ 계약이 갱신되는 경우에는 제1항 내지 제3항에 의한 보장은 기존 계약에 의한 보장이 종료하는 때부터 적용합니다.

제21조(청약의 철회)

① 일반금융소비자는 보험증권을 받은 날로부터 15일과 청약을 한 날로부터 30일 중 먼저 도래하는 기간 이내에 그 청약을 철회할 수 있습니다. 다만, 다음 각 호에 해당하는 경우에는 청약을 철회할 수 없습니다.

1. 전문금융소비자가 청약을 한 경우
2. 「보험업법」에 따른 보증보험 중 청약의 철회를 위하여 제3자의 동의가 필요한 보증보험
3. 보험기간이 90일 이내인 계약
4. 법률에 따라 가입의무가 부과되고 그 해제·해지도 해당 법률에 따라 가능한 의무보험(다만, 일반금융소비자가 동종의 다른 보험에 가입한 경우는 제외)

② 청약철회는 계약자가 전화로 신청하거나, 철회의사를 표시하기 위한 서면, 전자우편, 휴대전화 문자메세지 또는 이에 준하는 전자적 의사표시(이하 "서면 등"이라 합니다)를 발송한 때 효력이 발생합니다. 계약자는 서면 등을 발송한 때에 그 발송 사실을 회사에 지체없이 알려야 합니다.
③ 계약자가 청약을 철회한 때에는 회사는 청약의 철회를 접수한 날로부터 3영업일 이내에 이미 납입한 보험료를 계약자에게 돌려 드리며, 보험료 반환이 늦어진 기간에 대하여는 보험개발원이 공시하는 보험계약대출이율을 연단위 복리로 계산한 금액을 더하여 지급합니다. 다만, 계약자가 보험료 등을 신용카드로 납입한 계약의 청약을 철회하는 경우에 회사는 청약의 철회를 접수한 날로부터 3영업일 이내에 해당 신용카드 회사로 하여금 대금청구를 하지 않도록 해야 하며, 이 경우 회사는 보험료를 반환한 것으로 봅니다.
④ 제1항에서 보험증권을 받은 날에 대한 다툼이 발생한 경우 회사가 이를 증명하여야 합니다.

제22조(계약내용의 변경 등)

① 계약자는 피보험자로부터 서면으로 동의를 받고 회사의 승낙을 얻어 다음의 사항을 변경할 수 있습니다. 이 경우 승낙을 서면 등으로 알리거나 보험증권에 기재하여 드립니다.
1. 보험기간
2. 계약자, 피보험자, 보험가입금액 등 기타 계약의 내용

② 회사는 계약자가 피보험자로부터 서면으로 동의를 받고 제1항 제2호의 규정에 의하여 보험가입금액을 감액하고자 할 때에는 그 감액된 부분은 계약이 해지된 것으로 보며, 이로 인하여 회사가 환급하여야 할 보험료가 있을 경우에는 제26조(보험료의 환급)에 따라 이를 계약자에게 지급합니다.

제23조(계약의 변경 및 갱신)

이 계약에 관하여 다음과 같은 사유가 발생할 때에는 회사의 승낙을 얻어 이 계약을 갱신하거나, 변경하여야만 합니다.
1. 계약자와 피보험자간에 새로운 임대차계약이 체결되거나, 임대차계약 또는 법에 의하여 임대차기간이 자동연장될 때

【법에 의한 임대차기간 자동연장(예시)】
▸「주택임대차보호법」에 따라 임대인이 임대차기간이 끝나기 6개월 전부터 2개월 전까지 (임차인의 경우 임대차기간이 끝나기 2개월 전까지) 갱신거절의 통지를 아니 하거나 계약조건을 변경하지 아니하면 그 기간이 끝난 때에 전 임대차와 동일한 조건으로 다시 임대차한 것으로 봅니다. 묵시적 갱신이라고 부르기도 합니다.

2. 임차목적물이 매매, 증여, 상속 또는 기타사유 등으로 소유권이 제3자에게 이전되고, 피보험자와 제3자간에 새로운 임대차계약이 체결될 때

제24조(계약의 무효)

계약을 맺을 때에 보험사고가 이미 발생하였을 경우 이 계약은 무효로 하며 회사는 제26조(보험료의 환급)에 따라 납입한 보험료를 반환하여 드립니다. 다만, 회사의 고의 또는 과실로 인하여 계약이 무효로 된 경우와 회사가 승낙 전에 무효임을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 보험료를 반환하지 않은 경우에는 보험료를 납입한 날의 다음날부터 반환일까지의 기간에 대하여 회사는 보험개발원이 공시하는 보험계약대출이율을 연단위 복리로 계산한 금액을 더하여 돌려드립니다.

제 5 장 계약의 해지 및 보험료의 환급

제25조(계약의 해지)

① 계약자는 손해가 발생하기 전에는 언제든지 피보험자로부터 서면으로 동의를 받고 계약을 해지할 수 있습니다.
② 회사는 피보험자의 고의로 손해가 발생한 경우 이 계약을 해지할 수 있습니다.
③ 회사는 아래와 같은 사실이 있을 경우에는 손해의 발생여부에 관계없이 그 사실을 안 날부터 1개월 이내에 이 계약을 해지할 수 있습니다.
1. 계약자 또는 그 대리인이 제13조(계약전 알릴의무)에도 불구하고 고의 또는 중대한 과실로 중요한 사항에 대하여 사실과 다르게 알리고 이에 대하여 피보험자에게 고의 또는 중대한 과실이 있는 때
2. 제14조(계약후 알릴의무) 제1항 제2호에서 정한 알릴의무를 이행하지 아니하였을 때. 다만, 피보험자가 정당한 이유 없이 알릴 의무를 다하지 않은 경우에 한합니다.
④ 제3항의 경우에도 불구하고 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 회사는 계약을 해지할 수 없습니다.
1. 회사가 계약 당시에 그 사실을 알았거나 과실로 인하여 알지 못하였을 때
2. 회사가 그 사실을 안 날부터 1개월 이상 지났을 때
3. 계약체결일부터 3년이 지났을 때
4. 보험을 모집한 자(이하 “보험설계사 등”이라 합니다)가 계약자에게 알릴 기회를 주지 않았거나 계약자가 사실대로 알리는 것을 방해한 경우, 계약자에 대해 사실대로 알리지 않게 하였거나 부실하게 알릴 것을 권유했을 때. 다만 보험설계사 등의 행위가 없었다 하더라도 계약자가 사실대로 알리지 않거나 부실하게 알렸다고 인정되는 경우에는 해지할 수 있습니다.
⑤ 제3항에 의한 계약의 해지가 손해가 생긴 후에 이루어진 경우 회사는 제14조(계약후 알릴의무) 제3항에 따라 증가된 손해는 보상하지 않습니다.

제25조의2(위법계약의 해지)

① 계약자는「금융소비자 보호에 관한 법률」제47조 및 관련규정이 정하는 바에 따라 계약체결에 대한 회사의 법위반사항이 있는 경우 계약체결일로부터 5년 이내의 범위에서 계약자가 위반사항을 안 날로부터 1년 이내에 계약해지요구서에 증빙서류를 첨부하여 위법계약의 해지를 요구할 수 있습니다. 다만, 의무보험의 해지를 요구하려는 경우에는 동종의 다른 의무보험에 가입되어 있어야 합니다.
② 회사는 해지요구를 받은 날로부터 10일 이내에 수락여부를 계약자에게 통지하여야 하며, 거절할 때에는 거절 사유를 함께 통지하여야 합니다.
③ 계약자는 회사가 정당한 사유 없이 제1항의 요구를 따르지 않는 경우 해당 계약을 해지할 수 있습니다.
④ 제1항 및 제3항에 따라 계약이 해지된 경우 회사는 제26조(보험료의 환급) 제1항 제1호에 따른 보험료를 계약자에게 지급합니다.
⑤ 계약자는 제1항에 따른 제척기간에도 불구하고「민법」등 관계 법령에서 정하는 바에 따라 법률상의 권리를 행사할 수 있습니다.

제26조(보험료의 환급)

① 이 계약이 무효, 효력상실 또는 해지된 때에는 다음과 같이 보험료를 돌려드립니다.
1. 계약자의 책임 없는 사유에 의하는 경우 : 무효의 경우에는 회사에 납입한 보험료의 전액, 효력상실 또는 해지의 경우에는 남아있는 보험기간에 대하여 일단위로 계산한 보험료

2. 계약자의 책임 있는 사유에 의하는 경우 : 이미 지난 보험기간에 대하여 계산한 경과보험료를 뺀 잔액. 다만, 최저보험료가 경과보험료보다 많은 때에는 최저보험료를 뺀 금액으로 합니다. 또한 계약자의 고의 또는 중대한 과실로 무효가 된 때에는 보험료를 돌려드리지 않습니다.

"계약자의 책임 있는 사유"란 다음과 같은 경우를 말합니다.
1. 보험계약자의 사정으로 해지하는 경우
2. 보험회사가 제25조(계약의 해지) 제3항에 따라 보험계약을 해지하는 경우
3. 보험료 미납으로 인한 보험계약의 효력상실

② 계약자는 보험료의 환급을 청구할 때에는 제1항의 사실을 증빙하는 서류를 제출하여야 합니다.
③ 보험사고가 발생하여 보험금이 지급된 때에는 보험료를 돌려드리지 않습니다.
④ 회사가 계약자가 낸 보험료의 전부 또는 일부를 돌려드리는 경우에는 보험료를 반환할 의무가 생긴 날부터 3일 이내에 드립니다.

회사의 반환의무가 생긴 날이라 함은 계약자가 피보험자의 서면동의 및 보험료 환급에 필요한 서류를 회사에 접수한 날 또는 회사가 계약자에게 계약의 해지·무효를 통지한 날을 말합니다.

⑤ 회사가 제4항의 보험료 반환기일을 지키지 못하는 경우에는 반환기일의 다음 날부터 반환하는 날까지의 기간은 보험개발원이 공시한 보험계약대출이율에 따라 연 단위 복리로 계산한 금액을 더하여 돌려드립니다. 다만, 이 약관에서 이자의 계산에 관해 달리 정하는 경우에는 그에 따릅니다.

제 6 장 그 밖의 사항

제27조(분쟁의 조정)

① 계약에 관하여 분쟁이 있는 경우에는 분쟁당사자 또는 기타 이해관계인과 회사는 금융감독원장에게 조정을 신청할 수 있으며, 분쟁조정 과정에서 계약자는 관계 법령이 정하는 바에 따라 회사가 기록 및 유지·관리하는 자료의 열람(사본의 제공 또는 청취를 포함합니다)을 요구할 수 있습니다.
② 회사는 일반금융소비자인 계약자가 조정을 통하여 주장하는 권리나 이익의 가액이 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제42조에서 정하는 일정 금액 이내인 분쟁사건에 대하여 조정절차가 개시된 경우에는 관계 법령이 정하는 경우를 제외하고는 소를 제기하지 않습니다.

제28조(관할법원)

이 계약에 관한 소송 및 민사조정은 회사의 본점 또는 지점 소재지 중 계약자 또는 피보험자가 선택하는 대한민국내의 법원을 합의에 따른 관할법원으로 합니다. 다만, 회사와 피보험자 또는 계약자가 합의하여 관할법원을 달리 정할 수 있습니다.

제29조(소멸시효)

보험금청구권 또는 보험료반환청구권은 3년간 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성됩니다.

【소멸시효】
▸ 소멸시효는 권리를 행사할 수 있음에도 일정기간 동안 행사하지 않는 경우 그 권리의 소멸이 인정되는 것을 말합니다. 소멸시효는 해당 권리를 행사할 수 있는 때로부터 진행하며, 「상법」은 보험금청구권 또는 보험료반환청구권의 소멸시효 기간을 3년으로 규정하고 있습니다.

제30조(약관의 해석)

① 회사는 신의성실의 원칙에 따라 공정하게 약관을 해석하여야 하며 계약자에 따라 다르게 해석하지 않습니다.

【신의성실의 원칙】
▸ 신의성실의 원칙이라 함은 권리의 행사와 의무의 이행은 상대방의 신뢰를 헛되이 하지 않도록 성의를 가지고 행동하여야 한다는 원칙을 말합니다.

② 회사는 약관의 뜻이 명백하지 아니한 경우에는 계약자에게 유리하게 해석합니다.
③ 회사는 보상하지 아니하는 손해 등 계약자나 피보험자에게 불리하거나 부담을 주는 내용은 확대하여 해석하지 않습니다.

제31조(설명서 교부 및 보험안내자료 등의 효력)

① 회사는 일반금융소비자에게 청약을 권유하거나 일반금융소비자가 설명을 요청하는 경우 보험상품에 관한 중요한 사항을 계약자가 이해할 수 있도록 설명하고 계약자가 이해하였음을 서명, 기명날인 또는 녹취 등을 통해 확인받아야 하며, 설명서를 제공하여야 합니다.
② 설명서, 약관, 청약서 부본 및 증권의 제공 사실에 관하여 계약자와 회사간에 다툼이 있는 경우에는 회사가 이를 증명하여야 합니다.
③ 보험설계사 등이 모집과정에서 사용한 회사 제작의 보험안내자료의 내용이 이 약관의 규정과 다른 경우에는 계약자에게 유리한 내용으로 계약이 성립된 것으로 봅니다.

제32조(회사의 손해배상책임)

① 회사는 계약과 관련하여 임직원, 보험 설계사 및 대리점의 책임 있는 사유로 인하여 계약자 및 피보험자에게 발생된 손해에 대하여 관계 법률 등에서 정한 바에 따라 손해배상의 책임을 집니다.

【관계 법률(예시)】
▸ 「금융소비자 보호에 관한 법률」 제45조 제1항에 따라 금융상품직접판매업자는 금융상품계약체결등의 업무를 대리·중개한 금융상품판매대리·중개업자 또는 회사의 임원 또는 직원이 대리·중개 업무를 할 때 금융소비자에게 손해를 발생시킨 경우에는 그 손해를 배상할 책임이 있습니다. 다만, 금융상품직접판매업자가 금융상품판매대리·중개업자 또는 회사의 임원 또는 직원의 선임과 그 업무 감독에 대하여 적절한 주의를 하였고 손해를 방지하기 위하여 노력한 경우에는 그러하지 아니합니다.

② 회사는 보험금 지급 거절 및 지연지급의 사유가 없음을 알았거나 알 수 있었음에도 불구하고 소를 제기하여 계약자 또는 피보험자에게 손해를 가한 경우에는 그에 따른 손해를 배상할 책임을 집니다.

③ 회사가 보험금 지급여부 및 지급금액에 관하여 계약자 또는 피보험자와 현저하게 공정을 잃은 합의를 한 경우에도 회사는 제2항에 따라 손해를 배상할 책임을 집니다.

【현저하게 공정을 잃은 합의】
- 현저하게 공정을 잃은 합의란 회사가 계약자 또는 피보험자의 경제적·신체적·정신적인 어려움, 경솔함, 경험 부족 등을 이용하여, 계약자 또는 피보험자에게 사회통념상 매우 불리하게 한 합의를 말합니다.

제33조(개인정보의 보호)

① 회사는 이 계약의 유지, 관리, 보험금 지급 및 대위권 행사를 위하여 계약자, 피보험자 또는 채무자의 동의를 받아 개인정보를 수집, 이용, 조회 또는 제공할 수 있습니다. 다만 회사는 「개인정보 보호법」,「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 및「보험업법」 등 관계 법령에 특별한 규정이 있거나 법률상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우에 한하여 계약자, 피보험자 또는 채무자의 동의를 받지 않고 수집, 이용, 조회 또는 제공할 수 있습니다.

【관계 법령(예시)】
- 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제15조 제2항 제1호에 따라「개인정보 보호법」 제15조 제1항 제2호로부터 제6호까지의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인신용정보를 수집하는 때에 해당 신용정보주체의 동의를 받지 않을 수 있습니다.
- 「신용정보의 이용 및 보호에 관한 법률」 제32조 제6항 내지 제7항에 따라 동조 제6항 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 개인신용정보를 타인에게 제공할 때마다 미리 개별적으로 동의를 받는 대신 사전 통지 또는 사후 공시 등을 할 수 있습니다.

② 회사는 계약과 관련된 개인정보를 안전하게 관리하여야 합니다.

제34조(준거법)

이 계약은 대한민국법에 따라 규율되고 해석되며, 약관에서 정하지 않은 사항은「금융소비자 보호에 관한 법률」,「상법」,「민법」 등 관계 법령을 따릅니다.

제35조(예금자보호제도)

이 계약은 예금자보호법에 따라 보호되지 않습니다.

【예금자보호제도】
- 예금자보호제도란「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 예금등을 취급하는 금융기관으로부터 미리 예금보험료를 받아 기금을 적립해 두었다가 금융기관이 경영악화나 파산 등으로 예금등 채권을 지급할 수 없게 되면 금융기관을 대신하여 예금자에게 예금보험금을 지급함으로써 예금자를 보호하는 제도입니다.
- 이 계약은「예금자보호법」에 따라 예금보험공사가 보호하는 금융상품에 해당하지 않으므로 예금자보호제도에 의해 보호되지 않습니다.

<붙임표> 보험금을 지급할 때의 적립이율(제7조 제7항 관련)

기 간	지연이자율
지급기일의 다음날부터 30일 이내 기간	보험계약대출이율
지급기일의 31일 이후부터 60일 이내 기간	보험계약대출이율 + 가산이율(4.0%)
지급기일의 61일 이후부터 90일 이내 기간	보험계약대출이율 + 가산이율(6.0%)
지급기일의 91일 이후 기간	보험계약대출이율 + 가산이율(8.0%)

주) 1. 보험계약대출이율은 보험개발원이 공시하는 보험계약대출이율을 적용합니다.
2. 가산이율은 가지급보험금에 대하여는 적용하지 않습니다.

보험료분할납입특별약관

제1조(보험료의 분할납입)

계약자는 회사의 승인을 얻어 이 계약에 대한 보험료를 회사와 보험계약을 체결할 때 합의한 방법에 따라 보험기간 안에 연간 4회 이내로 분할하여 납입할 수 있습니다. 초회분은 이 계약을 체결할 때 납입하여야 합니다.

제2조 (준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관을 따릅니다.

신용카드이용보험료납입특별약관

제1조(적용범위)

이 특별약관은 계약자가 신용카드회사(이하 "카드회사"라 합니다)의 카드회원으로서 자기명의의 신용카드를 이용하여 보험료를 납입하는 경우에 적용합니다.

제2조(보험료의 영수)

회사는 이 특별약관에 따라 계약자가 신용카드로 보험료를 결제하고 카드회사의 승인을 받은 시점을 보험료의 영수시점으로 봅니다.

제3조(사고카드계약)

① 계약자가 사고카드를 이용하여 이 계약을 체결한 경우에도 회사는 보험책임을 부담합니다.
② 제1항의 사고카드라 함은 유효기간이 경과한 카드, 위조·변조된 카드, 무효 또는 거래정지 통보를 받은 카드, 카드상에 기재되어 있는 회원과 이용자가 서로 다른 카드를 말합니다.
③ 사고카드로 인해 보험료가 납입되지 아니한 경우, 계약자는 신용카드로 보험료를 결제한 날부터 보험료 납입일까지의 지연손해금을 가산하여 전액을 회사에 즉시 변제해야 하며, 회사는 계약자에 대해 지연손해금과 미납보험료의 회수에 필요한 조치를 취할 수 있습니다. 단, 지연손해금은 회사가 정하여 공시하는 지연손해금 적용이율을 곱하여 산정합니다.

제4조(준용규정)

이 특별약관에 정하지 아니한 사항은 보통약관을 따릅니다.